

1500502-53.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Medeiros Lenz

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500502-53.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500502-53.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2057096/2021 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 16487501 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 866/2021 -

01º D.P. CARAPICUIBA, 2057096 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 866/21/427 - 01º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATHAN LUNA DE SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Medeiros Lenz

Vistos.

NATHAN LUNA DE SANTANA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da inicial, no dia no dia 27 de fevereiro de 2021, às 11h12, na Viela Juquiã, ° 30, Travessa da Rua Colombia, Vila Lourdes, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, previamente ajustado e em unidade de desígnios com dois indivíduos ainda não identificados, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 86 (oitenta e seis) Eppendorfs contendo cocaína pulverizada, com peso líquido de 29,3 gramas, 120 (cento e vinte) invólucros contendo cocaína petrificada - crack, com peso líquido de 21,6 gramas, 126 (cento e

vinte e seis) porções, com peso líquido de 248 gramas e 08 (oito) frascos, com peso líquido de 7,2 gramas, ambos contendo de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha e 05 (cinco) porções de haxixe, com peso líquido de 1,19 gramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 04 de março de 2021 (fls.67). O acusado foi citado e ofertou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública (fls. 83). Nesta data foi ouvida uma testemunha e realizado o interrogatório do acusado no final.

Em debates, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 88/91- o qual atesta que as substâncias apreendidas figuram entre aquelas proibidas pela legislação vigente.

No que tange à autoria, esta restou comprovada, em que pese a alegação do acusado de que estava no local apenas para comprar drogas.

À autoridade policial, o acusado disse que quando chegou ao local, encontrou um cara que vende e que conhece por Sidnei, morador do bairro. Sidnei, estava com outros dois e quando a polícia apareceu, ele pegou-o pela blusa e arrastou-o para dentro da viela, não sabendo o porque. Os dois conseguiram fugir e como não devia nada, ficou no local onde foi deixado, ajoelhando-se, ate que os policiais chegaram e o detiveram. Com relação a droga nada foi encontrado consigo e só tomou conhecimento da existência do entorpecente após os policiais lhe exibirem. Quanto ao dinheiro, recebeu de seu pai hoje pela manhã R\$ 230,00 e saiu com R\$ 115,00, que estava guardado na capa do celular, tendo sido esta importância encontrado consigo. Em juízo, da mesma forma, afirmou que estava no local somente para comprar maconha. Que tentou fugir, porém desistiu após ordem de parada dos policiais. Afirmou que não estava com mochila nem dinheiro e que os policiais teriam apresentado as drogas posteriormente, em virtude de ele não ter indicado o nome dos demais indivíduos que estavam presentes no

No entanto, a versão exculpatória, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

O policial militar Thiago, sob o crivo do contraditório, confirmou integralmente as declarações prestadas no dia dos fatos. Disse que foram acionados para comparecerem no local, para averiguarem ocorrência de tráfico de entorpecentes. No endereço indicado, avistaram o acusado acompanhado de outros dois indivíduos, os quais, ao notarem a presença policial, fugiram, o que levantou suspeita. Já o acusado dispensou uma sacola e, em seguida, se ajoelhou no solo. Em revista pessoal, foi localizada a quantia de R\$264,60 (duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos). Na sacola dispensada foram localizados 86 (oitenta e seis) Eppendorfs contendo cocaína, 120 (cento e vinte) porções de crack, 126 (cento e vinte e seis) porções e 08 (oito) frascos de maconha, bem como 05 (cinco) porções de haxixe. Que não o conheciam de abordagens policiais anteriores.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados. Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais. Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam. A pequena divergência entre o valor encontrado com o réu (R\$ 226 ou R\$ 264) também não é suficiente para colocar em dúvida a versão apresentada.

Ademais, o mero fato de o acusado não ter corrido após a chegada dos policiais não conduz à necessária conclusão de que, em suas palavras, "nada devia", sendo que o

próprio réu relatou que tentou fugir, porém desistiu ante à ordem policial de que ficasse parado. Ainda, anoto que houve divergência entre o depoimento fornecido pelo acusado à autoridade policial, quando afirmou que o dinheiro apreendido era seu e que recebera de seu pai, e em juízo, oportunidade em que argumentou que não possuía a quantia. Tal discrepância reduz a verossimilhança de seu relato. Dessa forma, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: não há atenuantes ou agravantes.

Terceira fase: É cabível a aplicação do redutor. Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado. Tem 23 anos, é primário, não possui passagens pela Vara da Infância e juventude, cabendo destacar, ainda, que desde a época dos fatos (fevereiro de 2021), não se envolveu com nenhum outro crime e atualmente exerce atividade lícita. Além disto, não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

Por outro lado, considerando a quantidade de drogas distintas (345 porções), a redução deverá ser em seu patamar intermediário (1/2), passando para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições favoráveis, entendo possível a fixação do regime aberto (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas para a prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O NATHAN LUNA DE SANTANA, RG: 60687599, nascido em 08/12/1999, natural de Atibaia - SP, filho de JOSÉ ALBERTO DE SANTANA e MARIA JOSÉ DE LUNA DE SANTANA, como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em seu valor mínimo unitário. O acusado poderá recorrer em liberdade - sua condição atual.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA